

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

Vigilanza regolamentare: le partecipazioni detenibili dalle banche

Punto 8 del programma — la vigilanza regolamentare sulle partecipazioni

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM2101

Contenuto:

7 domande d'esame

Anno Accademico:

2026/2027

*Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani),
costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.*

Indice

1	Vigilanza regolamentare: le partecipazioni detenibili dalle banche	1
1.1	D1 — Partecipazioni nella banca e partecipazioni della banca	1
1.2	D2 — Il fondamento prudenziale della disciplina	2
1.3	D3 — L’evoluzione storica: dalla separatezza assoluta al regime attuale	3
1.4	D4 — I limiti sulle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie	5
1.5	D5 — Le partecipazioni in banche, imprese finanziarie, assicurative e strumentali: l’autorizzazione	6
1.6	D6 — Attività di rischio e conflitti d’interesse verso soggetti collegati	8
1.7	D7 — L’art. 136 TUB: le obbligazioni degli esponenti bancari	9

1 | Vigilanza regolamentare: le partecipazioni detenibili dalle banche

Questo capitolo copre il versante «a valle» delle partecipazioni: non chi entra nel capitale della banca — materia del modulo 1, artt. 19-24 TUB, che qui si dà per acquisita — ma che cosa la banca, come impresa, può possedere in altre imprese. È una disciplina che vive su tre piani sovrapposti e che non si capisce se se ne legge uno solo: il TUB, che fonda il potere regolamentare; il CRR, che fissa i limiti quantitativi sulle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie; e la Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 1, che detta il limite generale, le autorizzazioni e le regole organizzative. Il docente entra quasi sempre dalla distinzione «a monte / a valle», e la usa come prova del nove: chi la sbaglia nei primi trenta secondi si porta dietro l'errore per tutto l'esame. Subito dopo chiede la ratio — perché la legge si preoccupa di che cosa la banca possiede — e solo alla fine scende alle cifre. Conviene quindi tenere questo filo: prima l'interesse tutelato (immobilizzo dell'attivo, trasformazione delle scadenze, conflitti d'interesse fra credito ed equity), poi i limiti, poi le eccezioni, poi le conseguenze della violazione. Un'avvertenza che vale per tutto il capitolo: dal 9 gennaio 2026 l'art. 53, comma 1, lett. c), TUB — la norma che gli appunti del corso e la stessa Circolare n. 285 indicano come base della materia — è formalmente abrogato, ma continua ad applicarsi in forza di una norma transitoria. Saperlo dire con precisione, e non genericamente, è esattamente ciò che separa la fascia alta dalle altre.

1.1. D1 — Partecipazioni nella banca e partecipazioni della banca

Domanda. Distingua le partecipazioni «a monte» dalle partecipazioni «a valle» e indichi, per ciascuna, la base normativa e la finalità.

Risposta da dare. Le partecipazioni «a monte» sono quelle detenute **nella** banca dai suoi soci, e appartengono al Capo III del Titolo II del TUB, artt. 19-24: lì la legge filtra la qualità di chi entra nel capitale. Le partecipazioni «a valle» sono quelle detenute **dalla** banca in altre imprese, e appartengono alla vigilanza regolamentare: la base normativa resta l'art. 53, comma 1, lett. c), TUB — formalmente abrogato dal 9 gennaio 2026 dal d.lgs. 208/2025, ma tuttora applicabile in forza dell'art. 4, comma 7, dello stesso decreto — mentre la disciplina attuativa è la Parte Terza, Capitolo 1, della Circolare n. 285; il nuovo art. 57-bis TUB, pure introdotto dal 9 gennaio 2026, non è ancora operativo, perché si applicherà soltanto ai casi successivi all'entrata in vigore

delle proprie disposizioni attuative. Sono due problemi diversi: nel primo caso ci si chiede chi comanda nella banca, nel secondo quanto e come la banca immobilizza il proprio attivo.

Spiegazione. La distinzione va tenuta ferma anche sul piano del bene giuridico protetto. Nel regime «a monte» l'autorizzazione dell'art. 19 serve ad assicurare che il socio rilevante non pregiudichi la sana e prudente gestione: si valutano la reputazione del potenziale acquirente, l'onorabilità e la competenza di chi assumerà le funzioni di amministrazione, la solidità finanziaria, l'idoneità della struttura del gruppo a consentire una vigilanza efficace, l'assenza di sospetti di riciclaggio. È una valutazione soggettiva, sul candidato. Le soglie sono quelle dell'art. 19, comma 1: controllo, influenza notevole, oppure una quota di diritti di voto o di capitale almeno pari al 10 per cento, con ulteriori autorizzazioni al raggiungimento del 20, del 30 e del 50 per cento.

Nel regime «a valle», invece, non si valuta un soggetto ma un'**operazione di investimento della banca**. La domanda non è «chi è costui», ma «quanto dell'attivo bancario finisce immobilizzato in equity, e con quali conflitti d'interesse». Di qui una struttura completamente diversa: non un'autorizzazione generalizzata, ma limiti quantitativi che operano automaticamente, con autorizzazione preventiva soltanto in casi selezionati.

Vale la pena aggiungere un dato definitorio che il docente apprezza. Il TUB usa la parola «partecipazioni» in senso ampio: ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. h-quater, sono «le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile». Ma la Circolare n. 285, per la disciplina «a valle», adotta una nozione propria, più stretta e funzionale, incentrata sul **legame durevole** con l'impresa partecipata: se ne dirà nella domanda dedicata. Sono due nozioni che convivono, e confonderle è un errore frequente.

C'è infine un punto di raccordo che conviene anticipare: l'art. 65, comma 1, lett. b), TUB estende i poteri della vigilanza consolidata alle società bancarie e finanziarie partecipate almeno per il venti per cento da società del gruppo bancario o da una singola banca. La partecipazione «a valle», dunque, non rileva solo come immobilizzo: sopra una certa soglia trascina l'impresa partecipata dentro il perimetro della vigilanza.

1.2. D2 — Il fondamento prudenziale della disciplina

Domanda. Perché l'ordinamento limita le partecipazioni che una banca può detenere? Qual è il ragionamento prudenziale che giustifica il limite, prima ancora della cifra?

Risposta da dare. La ragione è enunciata dalla Premessa alla Parte Terza, Capitolo 1, della Circolare n. 285: la disciplina «è diretta a contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie» e, con riguardo alle imprese non finanziarie, «mira altresì a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse conforme al criterio della sana e prudente gestione». Sono due rationes distinte: la prima è di struttura del bilancio, la seconda è di correttezza del processo decisionale.

Spiegazione. Il primo argomento è quello dell'**immobilizzo dell'attivo** e va spiegato partendo dal mestiere della banca. La banca raccoglie a vista o a breve e impiega a medio e lungo termine: vive di trasformazione delle scadenze, e questa trasformazione è sostenibile solo se l'attivo conserva un grado ragionevole di liquidabilità. Una partecipazione azionaria è, per definizione, l'attività meno liquida e meno prevedibile che una banca possa iscriverne: non ha scadenza, non ha un flusso contrattuale certo, il suo valore di realizzo dipende dal mercato nel momento peggiore, cioè proprio quando la banca avrebbe bisogno di smobilizzarla. Immobilizzare l'attivo in equity significa dunque erodere per via patrimoniale la capacità della banca di onorare la raccolta. Non a caso il limite generale è costruito non sull'attivo ma sui **fondi propri**: si accetta che la banca immobilizzi, purché lo faccia con mezzi propri e non con il risparmio raccolto.

Il secondo argomento è quello del **conflitto d'interessi fra attività partecipativa e attività creditizia**, ed è il cuore della questione banca-industria. Una banca che è insieme azionista e finanziatrice della stessa impresa non è più un valutatore imparziale del merito di credito. Da un lato è tentata di sostenere con nuovo credito un'impresa partecipata in difficoltà, per non svalutare la partecipazione; dall'altro può usare la leva del credito per orientare le scelte industriali della partecipata. In entrambe le direzioni si degrada la funzione allocativa del credito, che è un interesse pubblico e non solo un problema della singola banca. La Sez. VII del Capitolo 1 lo dice esattamente in questi termini, imponendo soluzioni organizzative idonee a evitare «che le decisioni di investimento e di gestione del portafoglio partecipativo siano condizionate da relazioni creditizie esistenti o prospettiche» e, specularmente, a «salvaguardare l'oggettività delle procedure di affidamento».

A questi due si aggiunge un terzo profilo, di natura strettamente patrimoniale: il **rischio di equity** non è il rischio di credito. Una esposizione creditizia ha una perdita attesa e una perdita inattesa misurabili con modelli consolidati; una partecipazione espone al rischio residuale d'impresa, cioè alla coda peggiore della distribuzione, perché l'azionista è l'ultimo a essere soddisfatto. È questa la giustificazione della severità del trattamento prudenziale che il CRR riserva alle eccedenze: non una sanzione, ma la traduzione in capitale di un rischio che il patrimonio deve interamente assorbire.

C'è infine un quarto profilo, storico ma non archeologico: il rischio che la banca, diventando socia industriale, venga trascinata nella crisi dell'impresa partecipata, e che la crisi industriale si trasformi in crisi bancaria. È l'esperienza della banca mista italiana degli anni Venti e Trenta, che sta all'origine della legge bancaria del 1936 e del principio di separatezza.

1.3. D3 — L'evoluzione storica: dalla separatezza assoluta al regime attuale

Domanda. Ripercorra l'evoluzione della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche, dalla legge bancaria a oggi.

Risposta da dare. La linea evolutiva è un progressivo passaggio dal **divieto** al **limite quantitativo**, e infine dal limite quantitativo di fonte nazionale al **requisito patrimoniale di fonte**

europea. La legge bancaria del 1936 traduceva la separatezza banca-industria in un divieto tendenzialmente assoluto; il TUB del 1993, con la despecializzazione, l'ha sostituito con soglie; le Istruzioni di vigilanza del 1999 hanno articolato le soglie in tre limiti e tre categorie di banche; il CRR e la Circolare n. 285 hanno infine ridotto tutto a due limiti — concentrazione e complessivo — sanzionati non più con la deduzione ma con la ponderazione al 1250 per cento.

Spiegazione. Il punto di partenza è la crisi della banca mista. La legge bancaria del 1936 nasce per impedire che la banca torni a essere azionista industriale, e il principio di separatezza opera in entrambe le direzioni: a monte, impedendo all'industria di controllare la banca; a valle, impedendo alla banca di possedere l'industria. Il TUB del 1993 conserva il principio ma ne cambia la tecnica: la separatezza a monte diventa la soglia del 15 per cento dei diritti di voto dell'art. 19, comma 6; a valle, il divieto lascia il posto a limiti fissati dalla Banca d'Italia in base all'art. 53, comma 1, lett. c).

Il passaggio successivo è imposto dalla despecializzazione. Dopo il TUB le banche non sono più tutte uguali — una banca d'affari non ha lo stesso profilo di una banca commerciale — e trattarle allo stesso modo sarebbe irragionevole. Le Istruzioni di vigilanza, Circolare n. 229 del 1999, Titolo IV, Capitolo 9, costruiscono allora un sistema a tre limiti e tre categorie. I tre limiti sono il **limite di concentrazione**, riferito alla singola impresa o gruppo di imprese non finanziarie; il **limite complessivo**, riferito all'intero comparto non finanziario; e il **limite di separatezza**, riferito non al patrimonio della banca ma al capitale della società partecipata, fissato al 15 per cento «a tutela della separatezza tra banca e industria». Le tre categorie sono le banche «ordinarie», le banche «abilitate» e le banche «specializzate».

Categoria (Circ. 229, Tit. IV, Cap. 9, All. B)	Limite di concentrazione	Limite complessivo	Limite di separatezza
Banche ordinarie	3% del patrimonio di vigilanza	15% del patrimonio di vigilanza	15% del capitale del partecipato
Banche abilitate	6% del patrimonio di vigilanza	50% del patrimonio di vigilanza	15% del capitale del partecipato
Banche specializzate	15% del patrimonio di vigilanza	60% del patrimonio di vigilanza	15% del capitale del partecipato

A questo impianto si affianca l'**archivio elettronico degli Assetti Partecipativi Enti (A.P.E.)**, con cui la Banca d'Italia monitora nel continuo la situazione partecipativa degli intermediari, e che sopravvive tuttora nella Sez. IX del Capitolo 1 della Circolare n. 285.

Il terzo passaggio è europeo e produce una vistosa asimmetria. La direttiva 2007/44/CE, recepita in Italia con il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 21, riscrive il regime «a monte» imponendo criteri di valutazione tassativi ed esclusivamente prudenziali; la separatezza a monte era però già caduta poco prima, perché l'art. 19, comma 6, TUB è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009, n. 2, e il d.lgs. 21/2010 si è limitato, con l'art. 5, comma 1, a confermarne l'abrogazione. Sul versante «a valle», però, in quel momento non si interviene. È un'incoerenza che gli appunti del corso segnalano giustamente

come non giustificata: il tema delle partecipazioni è pericoloso tanto a monte quanto a valle, e non si vede perché liberalizzare l'uno e lasciare l'altro immutato. L'allineamento arriva solo con la stagione di Basilea 3: la delibera CICR del 29 luglio 2008, n. 276, riscrive la cornice; la Circolare n. 263 del 2006, Titolo V, Capitolo 4, riduce i limiti sulle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie a due — 15 per cento del patrimonio di vigilanza per la concentrazione, 60 per cento per il complessivo — abolendo la tripartizione fra banche ordinarie, abilitate e specializzate e il limite di separatezza autonomo; la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Capitolo 1, raccoglie la materia nella forma attuale, rinviando per i limiti quantitativi all'art. 89 CRR e mantenendo in proprio il solo limite generale.

L'ultimo passaggio è del tutto recente e va detto: il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, di recepimento della CRD VI, ha abrogato l'art. 53, comma 1, lett. c), TUB e ha introdotto l'art. 57-bis, che sottopone ad autorizzazione preventiva l'acquisizione da parte della banca di «partecipazioni rilevanti». Il regime transitorio è oggetto di una domanda a sé.

1.4. D4 — I limiti sulle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie

Domanda. Quali limiti si applicano alle partecipazioni qualificate detenute da una banca in imprese non finanziarie, e con quale trattamento prudenziale in caso di superamento?

Risposta da dare. I limiti non sono più nazionali ma europei: la Sezione III del Capitolo 1 si limita a dire che «quando le partecipazioni qualificate detenute in imprese non finanziarie superano le soglie indicate dall'art. 89, parr. 1 e 2, CRR, si applica l'opzione prevista dall'art. 89, par. 3, lett. a), CRR». Le soglie sono due: un **limite di concentrazione** del 15 per cento del capitale ammissibile per la singola partecipazione qualificata, e un **limite complessivo** del 60 per cento del capitale ammissibile per l'insieme delle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie.

Spiegazione. Occorre anzitutto delimitare il campo. L'art. 89, par. 1, CRR sottopone a disciplina la partecipazione qualificata in un'impresa che **non** sia né un soggetto del settore finanziario, né un'impresa che — pur non essendo un soggetto del settore finanziario — svolge attività che l'autorità competente ritiene costituire l'estensione diretta dell'attività bancaria, servizi ausiliari dell'attività bancaria, oppure leasing, factoring, gestione di fondi comuni d'investimento, gestione di servizi informatici o attività analoghe. Riemerge qui, sotto veste europea, la distinzione fra attività bancario-finanziaria e attività industriale che percorre tutta la materia: la banca può possedere senza limiti di questo tipo ciò che appartiene al proprio mestiere o ne è il prolungamento, e incontra invece il limite quando esce dal perimetro finanziario. L'ABE è incaricata, dal par. 4, di emanare orientamenti che precisino i concetti di prolungamento diretto, attività ausiliarie e attività analoghe.

Limite	Parametro	Soglia	Norma
Di concentrazione	Singola partecipazione qualificata in impresa non finanziaria	15% del capitale ammissibile	art. 89, par. 1, CRR
Complessivo	Totale delle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie	60% del capitale ammissibile	art. 89, par. 2, CRR

Il parametro non è il patrimonio di vigilanza né i fondi propri, ma il **capitale ammissibile**, definito dall'art. 4, par. 1, punto 71, CRR: ai fini della parte due, titolo III, la somma del capitale di classe 1 di cui all'art. 25 — senza applicazione della deduzione dell'art. 36, par. 1, lett. k), punto i) — e del capitale di classe 2 di cui all'art. 71, per la parte pari o inferiore a un terzo del capitale di classe 1. È un aggregato più stretto dei fondi propri, e la precisazione va fatta: usare «patrimonio di vigilanza» è un anacronismo, usare «fondi propri» è un'approssimazione.

Il punto decisivo è il **trattamento del superamento**. L'art. 89, par. 3, CRR offre alle autorità competenti un'alternativa secca: la lett. a) impone di applicare, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, un fattore di ponderazione del rischio del 1250 per cento al maggiore fra l'importo delle partecipazioni qualificate che supera il 15 per cento del capitale ammissibile e l'importo totale delle partecipazioni qualificate che supera il 60 per cento; la lett. b) impone invece di **proibire** agli enti di detenere le partecipazioni eccedenti. Le autorità competenti pubblicano la scelta effettuata. L'Italia, con la Sezione III del Capitolo 1, ha esercitato l'opzione della **lett. a)**: non il divieto, ma il prezzo in capitale. È un dato da dire esplicitamente, perché è una discrezionalità nazionale e il docente vuole sapere come è stata esercitata.

L'art. 90 CRR aggiunge una facoltà per l'ente: in alternativa alla ponderazione al 1250 per cento, gli enti «possono dedurre tali importi dagli elementi del capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k)». La scelta fra ponderazione e deduzione spetta quindi alla banca, e i due trattamenti sono per costruzione equivalenti, come si spiega nella domanda successiva.

1.5. D5 — Le partecipazioni in banche, imprese finanziarie, assicurative e strumentali: l'autorizzazione

Domanda. In quali casi l'acquisizione di una partecipazione da parte di una banca è sottoposta ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia?

Risposta da dare. L'autorizzazione preventiva non è la regola ma l'eccezione, e la Premessa al Capitolo 1 lo dice espressamente: essa è richiesta «soltanto in caso di investimenti in imprese di natura finanziaria che, per la loro rilevanza, siano suscettibili di determinare impatti sulla struttura finanziaria e patrimoniale dell'acquirente, nonché per acquisizioni da cui possano derivare ostacoli all'esercizio della vigilanza consolidata». La disciplina è nella Sezione V, e riguarda le partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie, imprese assicurative e imprese strumentali.

Spiegazione. I casi sono tre e vanno enunciati con precisione, considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti:

- la partecipazione **supera il 10 per cento dei fondi propri consolidati del gruppo bancario** — o dei fondi propri individuali, se l'acquirente è una banca non appartenente a un gruppo;
- la partecipazione **comporta il controllo o l'influenza notevole** e l'impresa partecipata è insediata in uno **Stato extracomunitario** diverso da quelli indicati nell'Allegato A al Capitolo «Ambito di applicazione»;
- per le **imprese strumentali**, l'autorizzazione è richiesta soltanto in questa seconda ipotesi, cioè controllo o influenza notevole su soggetti insediati in Stati extracomunitari non equiparati.

La logica delle due soglie è diversa e va esplicitata, perché è proprio questo che il docente chiede. La prima soglia è **patrimoniale**: una partecipazione che eccede il 10 per cento dei fondi propri consolidati è per definizione capace di incidere sulla struttura finanziaria dell'acquirente, e merita quindi uno scrutinio preventivo. La seconda è **geografica e organizzativa**: il controllo o l'influenza notevole su un soggetto insediato in un paese terzo non equiparato crea un'articolazione di gruppo che rischia di sottrarsi alla vigilanza consolidata, perché la Banca d'Italia non dispone in quei paesi degli stessi strumenti di cooperazione. Per le imprese strumentali la soglia patrimoniale non opera: sono imprese ausiliarie all'attività bancaria — proprietà e gestione di immobili a uso funzionale, servizi informatici, infrastrutture per i pagamenti, intestazione fiduciaria e trustee — e il loro possesso non pone di per sé un problema di immobilizzo, ma può porre un problema di perimetro della vigilanza.

Un'esclusione espressa: le partecipazioni acquisite da imprese di assicurazione controllate da banche non rientrano nell'ambito di applicazione di queste disposizioni, perché si applicano le regole del Codice delle assicurazioni private e, se ricorre un conglomerato finanziario, i controlli della vigilanza supplementare.

Resta infine fermo, e la Sezione V lo dice, il concorso con il regime «a monte»: «Restano fermi le autorizzazioni e i controlli previsti dagli artt. 19 ss. TUB e dalle relative disposizioni attuative per l'acquisizione di una partecipazione oppure del controllo in una banca o capogruppo». Se dunque una banca acquista una partecipazione rilevante in un'altra banca, deve soddisfare entrambi i procedimenti.

Soggetto partecipato	Soglie di autorizzazione (Circ. 285, P. III, Cap. 1, All. A, Tavola 2)
Banche, imprese finanziarie, imprese di assicurazione	10% dei fondi propri del partecipante; oppure controllo o influenza notevole su soggetti con sede in Stato extracomunitario diverso da quelli dell'Allegato A al Capitolo «Ambito di applicazione»
Imprese strumentali	Solo controllo o influenza notevole su soggetti con sede in Stato extracomunitario diverso da quelli dell'Allegato A

1.6. D6 — Attività di rischio e conflitti d'interesse verso soggetti collegati

Domanda. Che cos'è la disciplina delle attività di rischio verso soggetti collegati, chi sono i soggetti collegati e quali limiti prudenziali si applicano?

Risposta da dare. È la disciplina contenuta nella Parte Terza, Capitolo 11, della Circolare n. 285, adottata in forza dell'art. 53, commi 4, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, TUB. La sua finalità è enunciata nella Premessa: «presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti», con possibili distorsioni nell'allocazione delle risorse, rischi non adeguatamente presidiati e danni per depositanti e azionisti.

Spiegazione. L'art. 53, comma 4, TUB attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare condizioni e limiti per l'assunzione di attività di rischio verso «coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati», aggiungendo la regola sostanziale che «in ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi». Il comma 4-ter consente di individuare i casi in cui l'inosservanza comporta la **sospensione dei diritti amministrativi** connessi alla partecipazione; il comma 4-quater estende la disciplina ad altre tipologie di rapporti di natura economica.

Il perimetro si costruisce in tre cerchi concentrici. Sono **parti correlate**: l'esponente aziendale; il partecipante, cioè il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni degli artt. 19 ss. TUB; il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare da solo uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o di supervisione strategica; la società o impresa su cui la banca o una società del gruppo può esercitare controllo o influenza notevole. Sono **soggetti connessi**: le imprese controllate da una parte correlata; i soggetti che controllano una parte correlata fra quelle indicate ai numeri 2 e 3, o sottoposti a comune controllo; gli stretti familiari di una parte correlata — parenti fino al secondo grado, coniuge o convivente more uxorio, e figli di quest'ultimo — e le imprese da questi controllate. I **soggetti collegati** sono l'insieme di una parte correlata e di tutti i soggetti a essa connessi.

Fondamentale è poi la figura della **parte correlata non finanziaria**: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita dalla disciplina delle partecipazioni detenibili, e si è in tale presenza quando le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50 per cento delle attività complessive. È per questa categoria che, «in considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interessi nelle relazioni banca-industria», la Circolare fissa limiti più stringenti. Si noti il raccordo: il Capitolo 11 rinvia espressamente al Capitolo 1 per la nozione di impresa non finanziaria, a conferma che le due discipline sono due facce dello stesso problema.

I limiti, riferiti ai fondi propri consolidati o, per le banche non appartenenti a un gruppo, individuali, sono i seguenti.

Parte correlata	Parte correlata non finanziaria	Altra parte correlata
Esponente aziendale	5%	5%
Partecipante di controllo o in grado di esercitare influenza notevole	5%	7,5%
Altro partecipante, o soggetto in grado di nominare da solo componenti degli organi	7,5%	10%
Altri casi (società controllate o sottoposte a influenza notevole)	15%	20%

A questi si aggiunge un **limite individuale** per le banche appartenenti a un gruppo bancario: nel rispetto dei limiti consolidati, ciascuna banca può assumere attività di rischio verso un medesimo insieme di soggetti collegati entro il 20 per cento dei fondi propri individuali, indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata.

Quanto alle modalità di calcolo, le attività di rischio sono le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina delle grandi esposizioni, ponderate secondo i fattori ivi stabiliti; non sono incluse le partecipazioni e le altre attività già dedotte dai fondi propri, per evitare la duplicazione del presidio. Sono escluse dai limiti le operazioni **infragruppo**, il che è coerente: dentro il gruppo il conflitto d'interessi non si pone nei medesimi termini, ed è presidiato dalla vigilanza consolidata. Quando fra banca e parte correlata intercorrano più rapporti che comportino limiti diversi, si applica il limite inferiore.

Sul superamento la disciplina è precisa. Il rispetto dei limiti deve essere assicurato in via continuativa; qualora per cause indipendenti da volontà o colpa — per esempio perché la controparte è divenuta parte correlata dopo l'apertura del rapporto — un limite sia superato, la capogruppo o la banca predispone entro **45 giorni** un **piano di rientro**, approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica su proposta della funzione di gestione e sentito l'organo di controllo, e lo trasmette alla Banca d'Italia entro **20 giorni** dall'approvazione. Se il superamento riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca, «i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi». Infine, i rischi connessi all'operatività verso soggetti collegati — legali, reputazionali, di conflitto d'interessi — vanno valutati nell'ambito dell'**ICAAP**, e nei casi di superamento se ne tiene conto nella determinazione del capitale interno complessivo.

1.7. D7 — L'art. 136 TUB: le obbligazioni degli esponenti bancari

Domanda. Che cosa dispone l'art. 136 TUB, come si coordina con la disciplina dei soggetti collegati e quali conseguenze produce la sua violazione?

Risposta da dare. L'art. 136 TUB, rubricato «Obbligazioni degli esponenti bancari», stabilisce che «chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo». Non è dunque un divieto: è un **procedimento aggravato**, e la sua violazione è presidiata da una sanzione penale.

Spiegazione. Il meccanismo procedurale va scomposto in tre requisiti cumulativi, perché il docente chiede di enumerarli con precisione:

- **delibera dell'organo di amministrazione presa all'unanimità**, non a maggioranza qualificata;
- **esclusione del voto dell'esponente interessato**, che non concorre a formare l'unanimità;
- **voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo**, che dunque non si limita a vigilare ma concorre attivamente alla decisione.

Restano fermi gli obblighi del codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate: l'art. 136 si aggiunge, non si sostituisce. L'ultimo periodo del comma 1 prevede che sia «facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste»: la delega è ammessa, ma il delegato deve osservare le stesse modalità, sicché non c'è alleggerimento sostanziale.

La violazione del comma 1 è **reato**: il comma 3 prevede la reclusione da uno a tre anni e la multa da 206 a 2.066 euro. È un dato che conviene citare con esattezza, perché è uno dei pochi presidi penali del TUB in materia di vigilanza ed è indice della gravità con cui l'ordinamento guarda all'autoconcessione di credito.

Va segnalata l'evoluzione normativa, perché gli appunti risalenti la ignorano. I commi 2 e 2-bis — che estendevano la disciplina agli esponenti di banche e società appartenenti a un gruppo bancario e alle obbligazioni con società controllate dagli esponenti o presso le quali gli stessi svolgevano funzioni di amministrazione, direzione o controllo — sono stati **abrogati** dall'art. 24-ter, comma 1, lett. b), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. L'ambito soggettivo dell'art. 136 si è quindi ristretto al rapporto fra l'esponente e la banca presso cui esercita le funzioni. Il comma 1 è stato poi modificato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, che ha introdotto la delegabilità.

Il coordinamento con il Capitolo 11 è esplicito: fra le fonti normative di quel capitolo la Circolare elenca proprio «l'articolo 136 del TUB, che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della banca o di altra società del gruppo bancario, con gli esponenti della banca e delle società del gruppo». I due presidi operano su piani diversi e si cumulano: l'art. 136 detta una regola procedurale di fonte legislativa, assistita da sanzione penale, sul singolo atto; il Capitolo 11 detta limiti quantitativi — per gli esponenti, il 5 per

cento dei fondi propri — e procedure deliberative di fonte secondaria sull'insieme delle relazioni. Un'operazione con un amministratore deve dunque superare entrambi i vagli.